

SALE AND PURCHASE CONTRACT № Im191018/Kyl

Moscow
«19 » October 2018.

г. Москва
«19» октября 2018 г.

Kyland Technology Co., Ltd. represented by vice president, Mrs. Ginny Zhang active on the basis of the Charter (the "Seller"), and company Symanitron LTD, represented by General Manager Kulikova Elena, active on the basis of Charter (the Buyer), hereinafter referred to as the "Parties" or the "Party" as the case may be.
THIS IS TO CONFIRM THAT THIS CONTRACT WAS MADE THE PRESENT CONTRACT as follows:

• 1. SUBJECT OF THE CONTRACT

- 1.1. The Seller shall deliver to the Buyer the Goods as listed in Annex 1 ("SYMANITRON PRODUCT LIST"): equipment for Industrial Networks and the Buyer shall accept and pay for the Goods on terms and conditions of this Contract. Changes to the Annex 1 shall be made as Amendments to the Annex 1.
- 1.2. The Goods will be delivered according to the Seller's Commercial Invoices and prepared on the basis of the Orders of the Buyer directed to the Seller in writing, which are the integral part of the present Contract.

• 2. TOTAL VALUE AND TERMS OF PAYMENT

- 2.1. Total sales target for 2018 is 200.000 (two hundred thousand) US dollars and total sales target for 2019 is 700.000 (seven hundred thousand) US dollars and is to be firm and not subject to any alterations even if the SELLER changes prices for the duration of the Present Contract. Currency of the contract is US dollars (currency code 840).
- 2.2. Payment terms: if other terms are not agreed for a certain Commercial Invoice, BUYER shall pay 100% of the sum stated in the Commercial Invoice in US Dollars before shipment from the warehouse of the Seller.

Kyland Technology Co., Ltd. в лице вице-президента госпожи Ginny Zhang, действующего на основании Устава (далее "Продавец"), и ООО «Симанитрон» в лице Генерального директора Куликовой Елены Михайловны, действующего на основании Устава (далее Покупатель), в дальнейшем именуемые "Стороны" или "Сторона" в зависимости от контекста. НАСТОЯЩИМ ЗАКЛЮЧИЛИ ДАННЫЙ КОНТРАКТ о нижеследующем:

• 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- 1.1. Продавец обязуется поставлять отдельными партиями, а Покупатель – принимать и оплачивать следующий Товар на условиях настоящего контракта: оборудование для промышленных сетей в соответствии с «Приложением 1» ("SYMANITRON PRODUCT LIST"). Изменения в «Приложении 1» оформляются как Дополнения к «Приложению 1».
- 1.2. Товар будет поставляться в соответствии с Коммерческими счетами продавца, составляемыми на основе Заказов Покупателя, направляемых Продавцу в письменной форме, и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

• 2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

- 2.1. Общая стоимость настоящего контракта составляет 200.000 (двести тысяч) долларов США на 2018 год и 700.000 (семьсот тысяч) долларов США на 2019 год и остается неизменной, даже если Продавец изменяет цены в течение срока действия Контракта. Валютой контракта является доллар США (код валюты 840).
- 2.2. Условия платежа: если иное не согласовано Сторонами для отдельного коммерческого счета, 100% цены Товара по соответствующему коммерческому счету оплачивается авансовым платежом на счет Поставщика перед отгрузкой со склада Продавца.

• 2.3. The payment is to be effected by bank transfer into the Seller's account. The payment is counted to be fulfilled from the moment of money receipt to the SELLER's account. • 2.4. All banking charges and commissions connected with payment are to be borne by the Buyer. • 2.5. The date of shipment is understood the date of Commercial Invoice issued by the Seller on the date of Shipment. • 2.6. The importation of goods into the territory of the Russian Federation is carried out within 60 days from the date of receipt of funds to the Seller's account.	2.3. Платеж осуществляется путем денежного перевода на счет Продавца. Оплата считается произведенной с момента поступления денежных средств на счет Продавца. 2.4. Все расходы, связанные с банковским переводом оплаты несет Покупатель. 2.5. Датой отгрузки считается дата коммерческого счета, оформляемого Продавцом при отгрузке. 2.6. Ввоз товара на территорию Российской Федерации осуществляется в течение 60 дней с момента поступления денежных средств на счет Продавца.
• 3. TERMS AND TIME OF DELIVERY 3.1. The terms of delivery as per the present Contract are understood EXW Beijing/ EXW Shanghai (according on mutually confirmed shipping location), China (Incoterms 2010). 3.2. The Seller shall provide the Buyer with the following documents for each lot of goods: • commercial invoice; • packing list. 3.3. Goods are not insured by the Seller. 3.4. The quantity, assortment, cost and terms of delivery of the Goods are specified in Commercial Invoice which are the integral part of the present Contract. 3.5. All taxes, duties and custom's expenses are to be borne by the Buyer unless other agreements are made between Parties.	• 3. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ 3.1. Условия поставки Товара по настоящему Контракту понимаются EXW Пекин или EXW Шанхай, Китай (Инкотермс 2010), определяемые по взаимной договоренности. 3.2. При поставке каждой партии товара Продавец обязан предоставить следующий комплект документов: - коммерческий счет (инвойс); - упаковочный лист. 3.3. Товар Продавцом не страхуется. 3.4. Количество, ассортимент, стоимость и сроки поставки Товара указываются в коммерческих счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. 3.5. Все расходы по уплате налогов, пошлин и таможенных сборов, несет Покупатель, если Стороны не оговорили иное.
4. GOODS QUALITY AND QUANTITY CLAIMS 4.1. The quality of Goods shall meet standards, specifications, or other obligatory norms, which lay down requirements to the quality of Goods in the country of the Seller. 4.2. The warranty period is: - 12 (twelve) months free of charge Goods replacement upon the purchasing date; - 2nd (second) to 5th (fifth) year free of charge repair upon the purchasing date. The purchasing date shall be the date as indicated on the invoice. 4.3. The Buyer has the right to submit to the Seller the claims on quality, quantity and assortment of the Goods. 4.4. The Seller has to review the claims within 15 (fifteen) calendar days including receipt	4. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ 4.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям либо другим нормативным документам, устанавливающим требования к качеству Товара в стране Продавца. 4.2. Гарантийный срок составляет: - 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи товара Продавцом, в течение которых производится бесплатная замена бракованного товара, - 5 (пять) лет с даты продажи товара Продавцом, в течение которых производится бесплатный ремонт бракованного Товара. Датой продажи считается дата, указанная в инвойсе. 4.3. Покупатель имеет право подавать Продавцу претензии по качеству, количеству и ассортименту Товара.

date. If there are no answers from the Seller on the expiration of the above-mentioned period, the claims will be considered accepted by the Seller and Seller is obliged at own expense within 30 (thirty) calendar days:

4.4.1. In case of delivery of the poor-quality Goods to carry out its replacement by the appropriate quantity of the Goods of proper quality;

4.4.2. In case of delivery of the Goods of smaller quantity specified in the Commercial Invoice to put to the Buyer in addition non delivered Goods;

4.4.3. In case of delivery of the Goods of other assortment to replace such Goods with the Goods specified in the Commercial Invoice.

4.4. All transport charges thus are born by the Seller.

• 5. PACKAGE AND MARKING

5.1. Package and marking of Goods shall secure safety thereof when transporting to the place of consignment.

5.2. The price of package and label shall be included into the price of Goods.

6. THE CONTRACT VALIDITY AND THE ORDER OF THE CANCELLATION OF THE CONTRACT

6.1. The present Contract shall enter into force upon signing and be valid until 31.12.2019.

6.2. The present Contract can be prescheduled terminated in the following cases:

- on the mutual consent of the Parties;
- either party may terminate this Agreement based on the material breach of the other party, provided that the party alleged to be in material breach receives thirty (30) days written notice stating the cause and an additional thirty (30) days to cure such breach.

7. REPRESENTATION AND WARRANTIES

7.1 Each Party represents and warrants to the other Party that:

- (a) it is a company duly registered with the Authorities in the jurisdictions of their incorporation;
- (b) it has the full power and authority to execute and deliver this Contract and that all necessary corporate, shareholder and other

4.4. Продавец обязан рассмотреть указанные претензии в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, включая дату получения. Если по истечении указанного срока от Продавца не последует ответа, то претензия считается признанной Продавцом, и он обязуется за свой счет в течение 30 (тридцати) календарных дней:

4.4.1. в случае поставки некачественного Товара осуществить его замену на соответствующее количество Товара надлежащего качества;

4.4.2. в случае поставки Товара меньшего количества, указанного в Коммерческом Инвойсе, поставить Покупателю дополнительно недопоставленный Товар;

4.4.3. в случае поставки Товара иного ассортимента, заменить такой Товар на Товар, указанный в Коммерческом Инвойсе.

4.5. Все транспортные расходы при этом несет Продавец.

• 5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка и маркировка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке до пункта назначения.

5.2. Стоимость тары, упаковки и маркировки включена в стоимость Товара. Тара является одноразовой, невозвратной.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019 г.

6.2. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:

- по обоюдному согласию Сторон;
- в случае допущения существенных нарушений в исполнении обязательств одной из Сторон, вторая Сторона направляет письменное уведомление с описанием нарушений. Указанные нарушения должны быть исправлены в течение 30 (тридцати) календарных дней. Если нарушения не исправлены в установленный срок, контракт может быть расторгнут путем письменного уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до даты его расторжения.

7. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

7.1. Каждая из Сторон заявляет и гарантирует другой Стороне, что:

- (a) она является компанией должным образом зарегистрированной органом власти в рамках его компетенции в соответствующей юрисдикции данного органа;
- (b) она имеет все полномочия и основания для заключения и подписания настоящего Контракта и что ей были предприняты все необходимые

action, if necessary and required by relevant laws has been taken to authorize the execution, delivery and performance of the same;

(c) no authorization, approval or other action by, and no notice to or filing with, any governmental Authority or regulatory body is required for the execution, delivery or performance of this Contract;

(d) The provisions of the Contract regarding the choice of law, arbitration and jurisdiction are valid and binding for the Parties in their respective jurisdictions.

8. ARBITRATION

8.1. Any controversy, which may appear in implementing the Contract, shall, where it is possible, be determined by the parties amicably.

8.2. Any dispute on constructing, failure or performance or undue performance of the Contract shall be committed for arbitration and final award to the International Commercial Arbitration Court at the chamber of commerce and Industry of GERMANY applying its rules. One or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules shall hold the arbitration in Frankfurt, Germany in accordance with the Rule of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce. Arbitration shall be conducted in the English language. All disputes between the Parties, in connection with or arising out of the existence, validity, construction, performance and termination of this Agreement, or any terms thereof, which the Parties are unable to amicably resolve, shall be finally settled by arbitration to the exclusion of all other jurisdictions.

9. GOVERNING LAW

9.1. This Contract shall be governed by and construed in accordance with the substantive law of the GERMANY, without reference to choice of law principles thereof. In case, the Contract contradicts to the governing law or otherwise in discrepancy therewith the expressed terms of the Contract shall prevail.

10. LIABILITY AND INDEMNIFICATION FOR LOSS

10.1. Should one of the Parties fail to fulfill or fail to fulfill properly its obligations hereunder, the Party breaking the Contract shall indemnify the other one for the caused loss.

корпоративные, акционерные и прочие действия, если таковые необходимы и требуются в силу соответствующего законодательства, с целью заключения, подписания и исполнения такового;

(c) для составления, подписания и исполнения настоящего Контракта ей не требуется какое-либо постановление, одобрение или другое действие, уведомление, или регистрация каким-либо исполнительным органом власти или распорядительным органом;

(d) положения настоящего Контракта относительно выбора права, арбитража и юрисдикции являются действительными и обязательными для обеих Сторон в их соответствующих юрисдикциях.

8. АРБИТРАЖ

8.1. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения Контракта, должны по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. Любой спор относительно толкования, невыполнения или ненадлежащего выполнения Контракта подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Германии в соответствии с её регламентом. Правом, регулирующим отношения между сторонами по контракту, является имущественное право Германии. Арбитражный суд состоит из одного арбитра. Место проведения заседания арбитражного суда – город Франкфурт, Германия. Язык арбитражного рассмотрения – Английский.

9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

9.1. Настоящий Контракт регулируется и толкуется в соответствии с материальным правом Германии, без каких-либо ссылок на принцип выбора права. В том случае если настоящий Контракт не согласуется с применимым законодательством или как-либо противоречит ему, то преимущество имеют четко выраженные условия настоящего Контракта.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему Контракту, нарушившая сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки.

11.FORCE MAJEURE

11.1. Should force-majeure circumstances occur (for example, earthquake, flood, fire, war, military actions of any kind, blockades, strikes, lock-outs, disorders and acts of civil disobedience, breakage of equipment, prohibition of export or import, and any other circumstances beyond Parties' control), the time specified for fulfillment of obligations hereunder shall be extended for the period equal to duration of the aforesaid force-majeure circumstances.

12. CONFIDENTIALITY

12.1. The Parties have agreed to observe confidentiality concerning the items of information contained in the present Contract and concerning its execution. Each Party will protect confidentiality of the information of the other Party from the non-authorized distribution and use, as protects the own information. Each Party should not disclosure to the third persons the confidential information without preliminary written consent of the other Party.

13. FINAL RULES

13.1. All Annexes to the present Contract shall form the integral part of it.

13.2. Any amendment and alteration to this Contract shall be valid only if it's made in writing and signed by authorized representatives of both Parties.

13.3. The Seller is bound to obtain export licenses, if such are required.

13.4. From the moment of signing the present Contract all previous negotiations and correspondence between the Parties connected with it are null and void.

13.5. The Seller has no right to assign to the third parties its rights and obligations arising out of this Contract without writing sanction of the Buyer.

13.6. The present Contract shall come into effect from the date of its signing and shall be valid till the complete fulfillment of Parties obligations.

13.7. The Contract is signed in two copies in Russian and English languages – one copy for Seller, another for Buyer. In the event of any dispute or misunderstanding as to the interpretation of the language or terms of this Agreement, the English language version shall prevail.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (например, землетрясение, наводнение, пожар, война, военные действия любого рода, блокады, забастовки, локауты, беспорядки и акции гражданского неповиновения, поломки оборудования, запрет экспорта или импорта, а также какие-либо другие обстоятельства вне контроля сторон), время, определенное для выполнения обязательств по настоящему Контракту, должно быть увеличено на период, равный продолжительности упомянутых форс-мажорных обстоятельств.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны договорились соблюдать конфиденциальность относительно сведений, содержащихся в настоящем Контракте и касающихся его исполнения. Каждая сторона будет сохранять конфиденциальность информации второй Стороны от несанкционированного распространения и использования также, как охраняет свою информацию. Ни одна из Сторон не должна раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию без предварительного письменного согласия другой стороны.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

13.3. Получение экспортных лицензий, если таковые требуются, является обязанностью Продавца.

13.4. С момента подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами, имеющие отношения к Контракту, теряют силу.

13.5. Продавец не имеет права передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Контракту без письменного разрешения Покупателя.

13.6. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13.7. Настоящий Контракт подписан в 2-х экземплярах на русском и английском языках по одному экземпляру для Продавца и Покупателя. В случае возникновения разночтений преимущество имеет версия на английском языке.

14. LEGAL ADDRESSES AND BANKING DATA OF THE PARTIES

Продавец/The Seller:

Name: Kyland Technology Co., Ltd.

Address: No.2 Building, Shixing Avenue 30#
Shijingshan District, Beijing

Postcode: 100041

Bank information:
Citibank (China) Co. Ltd., Beijing Branch
SWIFT Code: CITICNSXBJG
Bank Code: 531100000018
A/C No.: 1775691006 (USD)

Date: 19 October 2018

Vice president

Mrs. Ginny Zhang



张洪霞

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель/The Buyer:

ООО «Симанитрон»

"Symanitron" LTD

ИНН/КПП 7720609470/772001001

Юридический адрес:

Российская Федерация, 111675, г. Москва, ул.

Руднёвка, д.17, к. 103

Фактический адрес:

Российская Федерация, 121087, Москва, ул.

Барклая, д.6, стр 3.

р/с 40702810034000008175 (рубли)

р/с 40702840334000008175 (долл)

ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва

к/с 30101810345250000745

БИК 044525745

Тел./факс +7495 981-62-44

e-mail: info@symanitron.ru

Дата: 19 Октября 2018 г.

Генеральный директор/ General manager

Куликова Елена/Kulikova Elena

